BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO A GRUPOS VULNERÁVEIS

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI Nº 8.069/1990)

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM)

DISCIPLINA

Legislação de Proteção a Grupos Vulneráveis

BANCA

Variadas (provas de nível médio)

18	10	15	4	20
seções	quadros	dispositivos de lei	julgados e súmulas	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA ... 3

2 BASE LEGAL ... 4

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS ... 4

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO ... 6

5 LEI SECA COMENTADA ... 15

6 SÚMULAS RELEVANTES ... 17

7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES ... 18

8 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL ... 19

9 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) ... 20

10 PEGADINHAS CLÁSSICAS ... 21

11 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) ... 22

12 RESUMO DA VÉSPERA ... 26

Estudo completo do assunto — material integrado ... 27

Mapa mental do assunto ... 27

Lei seca do assunto — texto oficial ... 27

Jurisprudência atualizada do assunto ... 32

Bateria de questões resolvidas ... 32

Revisão rápida — perguntas e respostas ... 36

Vídeos complementares ... 37

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

O **Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)**, Lei nº 8.069/1990, é a lei que concretiza, no plano infraconstitucional, o **art. 227 da Constituição Federal**. Sua ideia central é a **proteção integral**: crianças e adolescentes deixam de ser vistos como objetos de tutela e passam a ser **sujeitos de direitos**, com **absoluta prioridade** na formulação de políticas e no atendimento.

Para o guarda municipal, o ECA importa duas vezes:

- **orienta a abordagem e a apreensão** de adolescentes em conflito com a lei, com regras rígidas de comunicação, transporte e liberação;
- **define crimes que o próprio agente pode cometer** se agir fora da lei, como apreender sem flagrante, deixar de comunicar a apreensão ou submeter o adolescente a vexame.

O edital costuma recortar quatro blocos, que esta apostila segue:

- disposições preliminares (arts. 1º a 6º);
- prática de ato infracional (arts. 103 a 109), com as medidas socioeducativas e o procedimento policial que se ligam a ele;
- Conselho Tutelar (arts. 131 a 137);
- crimes (arts. 225 a 244-B).

Nas provas de nível médio, a banca costuma explorar o **texto da lei**: idades, prazos, órgãos competentes e o que é permitido ou proibido na apreensão. As alternativas erradas trocam um **número** (45 dias por 90, 4 anos por 3) ou um **órgão** (juiz por Conselho Tutelar).

BIZU

Em questão de ECA, antes de marcar, faça três perguntas: **de quem é a competência** (juiz, Ministério Público, Conselho Tutelar ou polícia), **qual era a idade na data do fato** e **qual é o prazo citado**. A maior parte dos erros está nessas três perguntas.

ATENÇÃO

O ECA recebeu várias alterações em 2025 e 2026 (por exemplo, as Leis 15.240/2025, 15.234/2025, 15.487/2026 e 15.512/2026). Algumas mexem em artigos cobrados em concursos, como o art. 4º, o art. 136 e os crimes sexuais dos arts. 240 a 241-E e 244-A. Use esta apostila para entender a lógica e confira números, penas e redações no texto compilado vigente antes da prova.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- distinguir criança de adolescente e explicar o que significam proteção integral e absoluta prioridade;
- diferenciar medidas de proteção (art. 101) de medidas socioeducativas (art. 112) e dizer a quem cada uma se aplica;
- descrever as garantias do adolescente apreendido e o procedimento correto na apreensão em flagrante;

- identificar composição, requisitos, atribuições e limites do Conselho Tutelar;
- reconhecer os principais crimes do ECA ligados à atividade de segurança e à proteção de crianças e adolescentes;
- evitar as pegadinhas mais comuns sobre prazos, idades e competências.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

- **CF/88, art. 227:** dever da família, da sociedade e do Estado de assegurar, com absoluta prioridade, os direitos da criança, do adolescente e do jovem.
- **CF/88, art. 228:** são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial.
- **ECA, arts. 1º a 6º:** proteção integral, conceito de criança e adolescente, direitos fundamentais, absoluta prioridade, vedação de negligência e regras de interpretação.
- **ECA, art. 13:** comunicação obrigatória ao Conselho Tutelar de suspeita ou confirmação de maus-tratos.
- **ECA, arts. 15 a 18-B:** direito à liberdade, ao respeito e à dignidade; vedação de castigo físico.
- **ECA, arts. 98 a 101:** medidas de proteção.
- **ECA, arts. 103 a 109:** ato infracional e direitos individuais do adolescente.
- **ECA, arts. 112 a 125:** medidas socioeducativas.
- **ECA, arts. 131 a 139:** Conselho Tutelar.
- **ECA, arts. 171 a 178:** apuração de ato infracional atribuído a adolescente (procedimento policial).
- **ECA, arts. 225 a 244-B:** crimes praticados contra a criança e o adolescente.
- **Súmulas 500 e 605 do STJ:** corrupção de menores como crime formal; maioridade superveniente e medida socioeducativa.

> LEI SECA
>
> **ECA, art. 1º.** Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Proteção integral

Proteção integral significa que crianças e adolescentes gozam de **todos os direitos fundamentais** inerentes à pessoa humana (art. 3º), somados a direitos **específicos** da sua condição de pessoas em desenvolvimento. Eles são **sujeitos de direitos**, e não simples objetos de cuidado dos adultos.

3.2. Criança e adolescente

Categoria	Faixa etária	Observação
Criança	Até 12 anos incompletos	Ato infracional gera medida de proteção
Adolescente	De 12 a 18 anos	Ato infracional pode gerar medida socioeducativa
Jovem adulto	De 18 a 21 anos	ECA se aplica só nos casos expressos em lei

PEGADINHA

Quem tem **exatamente 12 anos já é adolescente**: criança é a pessoa com até 12 anos **incompletos**. A banca gosta de escrever "até 12 anos" para induzir ao erro.

O parágrafo único do art. 2º prevê que, **nos casos expressos em lei**, o Estatuto se aplica **excepcionalmente** às pessoas entre 18 e 21 anos. Exemplo: o jovem que cumpre medida socioeducativa iniciada por ato praticado antes dos 18 anos (a liberação compulsória da internação ocorre aos 21).

3.3. Absoluta prioridade

O art. 4º atribui à **família, à comunidade, à sociedade em geral e ao poder público** o dever de assegurar, com **absoluta prioridade**, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

A garantia de prioridade compreende:

- **primazia** de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
- **precedência** de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
- **preferência** na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
- **destinação privilegiada** de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

ATENÇÃO

A redação do art. 4º e de seus parágrafos foi alterada em 2025 e 2026. A ideia das quatro garantias acima se mantém como base de estudo; para a redação literal, consulte o texto vigente. Se a alternativa disser que a prioridade é "relativa" ou "quando houver recursos", está errada.

3.4. Pessoa em desenvolvimento

O art. 6º manda interpretar o ECA levando em conta os **fins sociais** a que ele se dirige, as **exigências do bem comum**, os **direitos e deveres individuais e coletivos** e a **condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento**.

3.5. Ato infracional

Ato infracional é a conduta descrita como **crime ou contravenção penal** (art. 103). Adolescente **não comete crime** e **não é preso**: comete **ato infracional** e é **apreendido**. Responde pelo ECA, e não pelo Código Penal.

3.6. Inimputabilidade e idade na data do fato

São **penalmente inimputáveis os menores de 18 anos**, sujeitos às medidas do ECA (art. 104; CF, art. 228). Para os efeitos da lei, considera-se a **idade do adolescente à data do fato** (art. 104, parágrafo único), e não a da apreensão ou do julgamento.

3.7. Medida de proteção x medida socioeducativa

- **Medida de proteção (art. 101):** serve a qualquer criança ou adolescente em situação de risco e também à **criança** que pratica ato infracional (art. 105).
- **Medida socioeducativa (art. 112):** exclusiva do **adolescente** autor de ato infracional, aplicada pela **autoridade judiciária**.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Direitos fundamentais e o dever de comunicar

O art. 3º garante à criança e ao adolescente todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, com oportunidades e facilidades para o desenvolvimento **físico, mental, moral, espiritual e social**, em condições de liberdade e de dignidade. O parágrafo único (incluído em 2016) determina que esses direitos se aplicam a **todas** as crianças e adolescentes, **sem discriminação** de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição.

O art. 5º veda que qualquer criança ou adolescente seja objeto de **negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão**, punido na forma da lei qualquer atentado, **por ação ou omissão**, aos seus direitos fundamentais. O parágrafo único, incluído pela Lei 15.240/2025, considera **conduta ilícita, sujeita a reparação de danos**, a ação ou omissão que ofenda direito fundamental previsto no ECA, **incluídos os casos de abandono afetivo**.

O art. 13 completa a rede de proteção: os casos de **suspeita ou confirmação** de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos serão **obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar** da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.

> BIZU
>
> Para comunicar ao Conselho Tutelar, **basta a suspeita**. Não é preciso ter certeza dos maus-tratos.

4.2. Liberdade, respeito e dignidade (arts. 15 a 18-B)

- **Liberdade (art. 16):** ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais; opinião e expressão; crença e culto religioso; brincar, praticar esportes e divertir-se; participar da vida familiar e comunitária; participar da vida política, na forma da lei; buscar refúgio, auxílio e orientação.
- **Respeito (art. 17):** inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.
- **Dignidade (art. 18):** é dever de **todos** pôr a criança e o adolescente a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
- **Castigo físico (art. 18-B):** pais, responsáveis, agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar, tratar, educar ou proteger que usarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante ficam sujeitos a medidas como encaminhamento a programa de proteção à família, a tratamento psicológico ou psiquiátrico, a cursos de orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado, advertência e garantia de tratamento de saúde especializado à vítima. Essas medidas são aplicadas pelo **Conselho Tutelar**.

> **EXEMPLO**
>
> Em ronda escolar, o guarda percebe hematomas em uma criança, que relata apanhar em casa "para aprender". Há suspeita de castigo físico: o caso deve ser **comunicado ao Conselho Tutelar** (art. 13), sem prejuízo de acionar a autoridade policial se houver crime.

4.3. Medidas de proteção (arts. 98 a 101)

As medidas de proteção são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos no ECA forem **ameaçados ou violados** (art. 98):

- por ação ou omissão da **sociedade ou do Estado**;
- por falta, omissão ou abuso dos **pais ou responsável**;
- em razão da **própria conduta** da criança ou do adolescente.

Podem ser aplicadas **isolada ou cumulativamente** e substituídas a qualquer tempo (art. 99), preferindo-se as que fortaleçam os **vínculos familiares e comunitários** (art. 100).

O art. 101 traz o rol de medidas, entre elas:

- encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;
- orientação, apoio e acompanhamento temporários;
- matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental;
- inclusão em programas de proteção, apoio e promoção da família;
- requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico;
- inclusão em programa de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
- acolhimento institucional;
- inclusão em programa de acolhimento familiar;
- colocação em família substituta.

ATENÇÃO

O **acolhimento institucional** e o **familiar** são medidas **provisórias e excepcionais**, usadas como transição para a reintegração familiar ou, se esta não for possível, para a família substituta. **Não implicam privação de liberdade.** A redação de alguns incisos do art. 101 foi modificada recentemente; confira a ordem exata no texto vigente.

4.4. Ato infracional praticado por criança

Ao ato infracional praticado por **criança** correspondem as **medidas de proteção do art. 101** (art. 105), aplicadas em regra pelo **Conselho Tutelar** (art. 136, I). Criança **não** recebe medida socioeducativa e **não** é apreendida como adolescente.

EXEMPLO

Uma criança de 11 anos foi surpreendida furtando em uma loja. Ela praticou ato infracional, mas, por ser criança, o caso segue para o **Conselho Tutelar**, que pode aplicar **medida de proteção** (art. 101, I a VII) e orientar os pais. **Não cabe medida socioeducativa.**

4.5. Direitos individuais do adolescente (arts. 106 a 109)

- **Art. 106:** nenhum adolescente será privado de sua liberdade **senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente**. O adolescente tem direito à **identificação dos responsáveis pela sua apreensão** e deve ser **informado acerca de seus direitos**.
- **Art. 107:** a apreensão e o **local onde se encontra recolhido** serão **incontinenti** (imediatamente) comunicados à **autoridade judiciária** competente e à **família** do apreendido ou à **pessoa por ele indicada**. Examina-se, desde logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de **liberação imediata**.
- **Art. 108:** a internação **antes da sentença** pode ser determinada pelo prazo máximo de **45 dias**. A decisão deve ser **fundamentada**, com **indícios suficientes de autoria e materialidade** e demonstrada a **necessidade imperiosa** da medida.
- **Art. 109:** o adolescente **civilmente identificado** não será submetido a **identificação compulsória** pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, **salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada**.

PEGADINHA

"O adolescente pode ser apreendido para averiguação, por mera suspeita." Falso. Só em **flagrante** de ato infracional ou por **ordem escrita e fundamentada do juiz**. Fora disso, a apreensão é ilegal e pode configurar o crime do art. 230.

O art. 111 assegura ainda garantias processuais, como o pleno e formal conhecimento da atribuição do ato infracional, a defesa técnica por advogado, a assistência judiciária gratuita aos necessitados, o direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente e o de solicitar a presença dos pais ou do responsável em qualquer fase do procedimento.

4.6. Medidas socioeducativas (arts. 112 a 125)

Ao adolescente autor de ato infracional, a autoridade judiciária pode aplicar:

Medida	Ponto de prova
Advertência	Admoestação verbal, reduzida a termo e assinada (art. 115)
Obrigação de reparar o dano	Atos com reflexo patrimonial: restituir, ressarcir ou compensar (art. 116)
Prestação de serviços à comunidade	Máximo de 6 meses; jornada máxima de 8 horas semanais (art. 117)
Liberdade assistida	Prazo mínimo de 6 meses (art. 118, § 2º)
Semiliberdade	Sem prazo determinado; atividades externas sem autorização judicial (art. 120)
Internação	Excepcional e breve; reavaliação a cada 6 meses; máximo de 3 anos (art. 121)

Prestação de serviços à comunidade: tarefas gratuitas de interesse geral, por período **não excedente a seis meses**, em entidades assistenciais, hospitais, escolas e semelhantes; cumpridas em jornada máxima de **oito horas semanais**, sem prejudicar a escola ou o trabalho.

Liberdade assistida: a autoridade designa **orientador** capacitado para acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente; prazo **mínimo de seis meses**, podendo ser prorrogada, revogada ou substituída.

Semiliberdade: pode ser determinada desde o início ou como transição para o meio aberto; permite **atividades externas independentemente de autorização judicial**; escolarização e profissionalização são **obrigatórias**; não comporta prazo determinado.

Internação (arts. 121 e 122): medida **privativa de liberdade**, sujeita aos princípios de **brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento**. Só cabe quando:

- o ato infracional for cometido mediante **grave ameaça ou violência a pessoa**;
- houver **reiteração** no cometimento de outras infrações graves;
- houver **descumprimento reiterado e injustificável** de medida anteriormente imposta; nesse caso, o prazo não pode ser superior a **3 meses**.

Em **nenhuma hipótese** se aplica a internação havendo outra medida adequada. A manutenção é **reavaliada no máximo a cada seis meses**; o período máximo é de **três anos**; a liberação é **compulsória aos 21 anos**; a desinternação depende de **autorização judicial**, ouvido o Ministério Público.

A internação deve ser cumprida em **entidade exclusiva para adolescentes**, com rigorosa separação por idade, compleição física e gravidade da infração, e com **atividades pedagógicas obrigatórias**, inclusive na internação provisória (art. 123). O adolescente privado de liberdade tem direitos como entrevistar-se com o Ministério Público, avistar-se reservadamente com o defensor, receber visitas ao menos semanalmente e receber escolarização; **em nenhum caso haverá incomunicabilidade** (art. 124). É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos (art. 125).

> **COMPARAÇÃO**
>
> Dois números diferentes: a internação **provisória** (antes da sentença) dura no máximo **45 dias**; a internação como **medida socioeducativa** não passa de **3 anos**. A internação por descumprimento reiterado de medida anterior não passa de **3 meses**. Não misture.

4.7. Procedimento policial na apreensão (arts. 171 a 178)

- **Ordem judicial (art. 171):** o adolescente apreendido por ordem judicial é, desde logo, encaminhado à **autoridade judiciária**.
- **Flagrante (art. 172):** o adolescente é encaminhado desde logo à **autoridade policial competente**; havendo repartição especializada e coautoria com maior, prevalece a atribuição da especializada.
- **Violência ou grave ameaça (art. 173):** a autoridade policial lavra **auto de apreensão**, ouve testemunhas e o adolescente, apreende o produto e os instrumentos da infração e requisita exames ou perícias. Nas demais hipóteses, o auto pode ser substituído por **boletim de ocorrência circunstanciada**.
- **Liberação (art. 174):** comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente é **prontamente liberado**, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao **Ministério Público** no mesmo dia ou, sendo impossível, no **primeiro dia útil imediato**, exceto quando a gravidade do ato e sua repercussão social exigirem a internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.
- **Não liberação (art. 175):** a autoridade policial encaminha o adolescente ao **Ministério Público**; sendo impossível a apresentação imediata, encaminha à **entidade de atendimento**, que o apresenta em **24 horas**. Onde não houver entidade, a apresentação é feita pela própria autoridade policial, e o adolescente aguarda em **dependência separada** da destinada a maiores, sem exceder 24 horas.
- **Liberado (art. 176):** a autoridade policial encaminha imediatamente ao Ministério Público cópia do auto ou do boletim.
- **Sem flagrante (art. 177):** havendo indícios de participação de adolescente, a autoridade policial encaminha ao Ministério Público relatório das investigações.
- **Transporte (art. 178):** o adolescente **não pode ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial**, em condições atentatórias à sua dignidade ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade.

> **BIZU**
>
> Na apreensão, lembre das três garantias que caem: **juiz e família avisados imediatamente** (art. 107), **identificação dos responsáveis pela apreensão** (art. 106, parágrafo único) e **transporte digno**, nunca em compartimento fechado em condições atentatórias (art. 178).

4.8. Conselho Tutelar (arts. 131 a 137)

O Conselho Tutelar é **órgão permanente e autônomo, não jurisdicional**, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente (art. 131).

- **Permanente:** não se extingue ao fim do mandato dos conselheiros.
- **Autônomo:** não é subordinado ao prefeito nem ao juiz no exercício de suas funções.
- **Não jurisdicional:** não é órgão do Judiciário, **não julga** e **não aplica medida socioeducativa**.
- Suas decisões **somente podem ser revistas pela autoridade judiciária**, a pedido de quem tenha **legítimo interesse** (art. 137).

Tema	Regra
Quantidade	No mínimo 1 em cada Município (e em cada Região Administrativa do DF)
Composição	5 membros
Escolha	Pela população local
Mandato	4 anos, permitida recondução por novos processos de escolha
Requisitos (art. 133)	Idoneidade moral, idade superior a 21 anos, residir no município
Data da escolha	Primeiro domingo de outubro do ano seguinte à eleição presidencial (art. 139, § 1º)
Posse	10 de janeiro do ano seguinte à escolha (art. 139, § 2º)

Lei municipal (ou distrital) dispõe sobre local, dia e horário de funcionamento do Conselho e sobre a remuneração dos conselheiros, assegurados **cobertura previdenciária, férias anuais com adicional de 1/3, licença-maternidade, licença-paternidade e gratificação natalina** (art. 134). O exercício efetivo da função constitui **serviço público relevante** e estabelece **presunção de idoneidade moral** (art. 135).

Atribuições (art. 136), entre outras:

- atender crianças e adolescentes nas hipóteses dos arts. 98 e 105, aplicando as medidas do art. 101, I a VII;
- atender e aconselhar pais ou responsável, aplicando as medidas do art. 129, I a VII;
- promover a execução de suas decisões, requisitando serviços públicos e representando ao juiz em caso de descumprimento injustificado;
- encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou do adolescente;
- encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;
- expedir notificações e **requisitar certidões de nascimento e de óbito**;
- assessorar o Poder Executivo local na proposta orçamentária de planos e programas de atendimento;
- representar ao Ministério Público para a ação de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção na família natural.

PEGADINHA

O Conselho Tutelar aplica medidas de **proteção** (art. 101, I a VII) e medidas aos **pais** (art. 129, I a VII). **Medida socioeducativa só o juiz aplica.** E o **afastamento do convívio familiar** é decisão **judicial**: se o Conselho entender necessário, comunica o Ministério Público. Perda do poder familiar, guarda definitiva e adoção também dependem de decisão judicial.

O art. 136 recebeu, em 2022, atribuições ligadas à violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, como representar à autoridade judicial para pedir o afastamento do agressor e medidas protetivas de urgência; em 2025, a requisição de serviços públicos passou a mencionar a área de assistência social. Para a lista completa, consulte o texto vigente.

4.9. Crimes: regras gerais (arts. 225 a 227)

O Capítulo I do Título VII trata dos crimes praticados contra a criança e o adolescente, **por ação ou omissão** (art. 225). Aplicam-se a eles as normas da **Parte Geral do Código Penal** e, quanto ao processo, as do **Código de Processo Penal** (art. 226). Os crimes do ECA são de **ação pública incondicionada** (art. 227). Além disso, o art. 226, § 1º, incluído pela Lei 14.344/2022, **afasta a Lei 9.099/1995** dos crimes cometidos contra criança e adolescente, independentemente da pena.

4.10. Crimes ligados à atividade de segurança

Artigo	Conduta	Pena
230	Privar criança ou adolescente de liberdade, apreendendo-o sem flagrante e sem ordem escrita do juiz (ou sem as formalidades legais)	Detenção, 6 meses a 2 anos
231	Autoridade policial responsável pela apreensão deixar de comunicar de imediato ao juiz e à família ou à pessoa indicada	Detenção, 6 meses a 2 anos
232	Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento	Detenção, 6 meses a 2 anos
234	Autoridade deixar, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação, tendo conhecimento da ilegalidade da apreensão	Detenção, 6 meses a 2 anos
235	Descumprir, injustificadamente, prazo fixado no ECA em benefício de adolescente privado de liberdade	Detenção, 6 meses a 2 anos
236	Impedir ou embaraçar a ação do juiz, do Conselho Tutelar ou do Ministério Público no exercício de função prevista no ECA	Detenção, 6 meses a 2 anos

LEI SECA

ECA, art. 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento: Pena - detenção de seis meses a dois anos.

4.11. Outros crimes do Capítulo I

Artigo	Conduta	Pena
237	Subtrair criança ou adolescente de quem o tem sob guarda, para colocação em lar substituto	Reclusão, 2 a 6 anos, e multa
238	Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa (pune também quem oferece ou efetiva a paga)	Reclusão, 1 a 4 anos, e multa
239	Promover ou auxiliar o envio de criança ou adolescente ao exterior sem as formalidades legais ou com fito de lucro	Reclusão, 4 a 6 anos, e multa
242	Vender, fornecer ou entregar arma, munição ou explosivo a criança ou adolescente	Reclusão, 3 a 6 anos

Artigo	Conduta	Pena
243	Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a criança ou adolescente (ou, sem justa causa, produtos que causem dependência)	Detenção, 2 a 4 anos, e multa
244	Vender, fornecer ou entregar fogos de estampido ou de artifício a criança ou adolescente (salvo os incapazes de causar dano físico)	Detenção, 6 meses a 2 anos, e multa
244-B	Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, praticando infração penal com ele ou induzindo-o a praticá-la	Reclusão, 1 a 4 anos

Bebida alcoólica (art. 243): é crime **ainda que gratuito** ("fornecer", "servir", "entregar"). A expressão "sem justa causa" recai sobre os **outros produtos** que possam causar dependência física ou psíquica, e não sobre a bebida alcoólica. A Lei 15.234/2025 acrescentou parágrafo único que aumenta a pena de **1/3 até a metade** se a criança ou o adolescente utilizar ou consumir o produto.

Corrupção de menores (art. 244-B): consuma-se com a prática da infração penal com o menor de 18 anos ou com a indução a praticá-la, **inclusive por meios eletrônicos** (§ 1º). A pena é aumentada de **um terço** quando a infração está no rol do art. 1º da Lei de Crimes Hediondos (§ 2º). Não é preciso provar que o menor foi efetivamente corrompido: trata-se de **crime formal** (Súmula 500 do STJ).

4.12. Crimes de material de violência sexual (arts. 240 a 241-E)

Os arts. 240 a 241-E formam o bloco de crimes que combatem o **registro, a circulação e o consumo de material de violência sexual** envolvendo criança ou adolescente (antes chamado de "pornografia infantil"). A lei protege a dignidade sexual e a imagem de quem tem menos de 18 anos **em toda a cadeia do material**: de quem produz até quem guarda o arquivo.

Esses artigos foram **reescritos por lei de 2026**, com mudanças de redação, penas e causas de aumento. Por isso, aqui se estuda a **estrutura** pela conduta, que é como a banca cobra; as penas devem ser conferidas no texto vigente.

- **Art. 240:** produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica com criança ou adolescente; e quem agencia, facilita, recruta ou coage a participação.
- **Art. 241:** vender ou expor à venda esse material.
- **Art. 241-A:** oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar o material por qualquer meio, inclusive internet e aplicativos.
- **Art. 241-B:** adquirir, possuir ou armazenar o material.
- **Art. 241-C:** simular a participação de criança ou adolescente em cena sexual por montagem ou modificação de imagem; e quem divulga ou guarda essa montagem.
- **Art. 241-D:** aliciar, assediar, instigar ou constranger criança, por qualquer meio de comunicação, com o fim de com ela praticar ato libidinoso (o chamado aliciamento on-line).
- **Art. 241-E:** define o que é "cena de sexo explícito ou pornográfica" para esses crimes.

> **EXEMPLO**
>
> Um homem recebe em grupo de aplicativo vídeos com cenas sexuais de adolescentes, salva os arquivos no celular e os reenvia a outro grupo. Ao **guardar**, pratica a conduta de possuir ou armazenar (art.

241-B); ao **reenviar**, a de divulgar (art. 241-A). Se ele mesmo tivesse gravado a cena, responderia pela **produção** (art. 240).

- **Basta armazenar:** não é preciso vender nem divulgar para haver crime.
- **A montagem** (imagem falsa ou manipulada, inclusive por aplicativos de edição) também é punida.
- Para vítima menor de 18 anos aplicam-se esses tipos do ECA; o art. 218-C do Código Penal é a regra geral, que cede quando o fato configura crime mais grave.

ATENÇÃO

Na ocorrência, o guarda **não deve repassar, copiar nem mostrar** o material a terceiros, nem "para provar". Deve **preservar o aparelho**, conduzir o caso à **autoridade policial** e comunicar o **Conselho Tutelar**.

4.13. Exploração sexual (art. 244-A) e relação com o Código Penal

O art. 244-A pune quem **submete criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual**. **Exploração sexual** é usar o corpo da criança ou do adolescente como objeto de lucro ou de vantagem para alguém, **com ou sem pagamento em dinheiro** (pode ser em troca de comida, droga, abrigo ou presentes). A redação e as penas também foram alteradas em 2026; confira o texto vigente.

- O crime protege **toda pessoa menor de 18 anos**, criança ou adolescente.
- A lei alcança também o **proprietário, gerente ou responsável pelo local** em que se verifica a exploração, e a condenação acarreta, como efeito obrigatório, a **cassação da licença** de localização e funcionamento do estabelecimento.
- O **"consentimento" do adolescente é irrelevante**: quem tem menos de 18 anos não pode ser explorado sexualmente.

O **art. 218-B do Código Penal** descreve situação muito parecida (submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou vulnerável; facilitar, impedir ou dificultar que a vítima a abandone) e pune também **quem pratica ato sexual com adolescente entre 14 e 18 anos** nessa situação. Em prova de nível médio, o mais seguro é reconhecer que as duas leis tratam a exploração sexual de menores como crime grave, que o **cliente também responde** e que o **dono do local perde a licença**. Se a vítima tem **menos de 14 anos** e há ato sexual, aplica-se o **estupro de vulnerável** (art. 217-A do CP).

EXEMPLO

Em fiscalização integrada, a guarda encontra, em um bar, duas adolescentes de 15 anos que fazem programas com clientes, e o gerente recebe parte do valor. Há exploração sexual de adolescentes: o gerente responde pelo crime, o estabelecimento fica sujeito à cassação da licença e os clientes que praticaram ato sexual também respondem. A equipe deve **proteger as adolescentes** (nunca tratá-las como autoras), acionar o **Conselho Tutelar** e conduzir os adultos à **autoridade policial**.

4.14. Exemplos resolvidos

EXEMPLO

Idade na data do fato. Pedro cometeu um roubo com violência quando tinha 17 anos e 11 meses e foi apreendido com 18 anos e 1 mês. Pelo art. 104, parágrafo único, vale a idade **na data do fato**: Pedro era inimputável. Responde pelo **ECA**, por ato infracional. Pela violência a pessoa, a internação é possível (art. 122, I), observado o limite de 3 anos e a liberação compulsória aos 21 anos. A maioridade superveniente não impede a apuração nem a medida (Súmula 605 do STJ).

EXEMPLO

Falta de comunicação. Um adolescente foi apreendido em flagrante e conduzido à repartição policial. A autoridade responsável não comunicou o fato ao juiz nem à família. Há, em tese, o crime do **art. 231** do ECA, com pena de detenção de 6 meses a 2 anos, de ação pública incondicionada.

EXEMPLO

Conselho Tutelar. Num município, a escolha unificada dos conselheiros ocorreu no primeiro domingo de outubro do ano seguinte à eleição presidencial. A posse ocorre em **10 de janeiro do ano seguinte à escolha** (art. 139, § 2º) e o mandato é de **4 anos** (art. 132).

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

TEXTO LEGAL

> **Art. 2º** Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.

Comentário:

"incompletos"

é a palavra-chave. Com 12 anos completos, a pessoa já é adolescente. A aplicação entre 18 e 21 anos é **excepcional** e só **nos casos expressos em lei**.

> **Art. 5º** Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

Comentário: a **omissão** também é punida. O parágrafo único (Lei 15.240/2025) prevê reparação de danos inclusive nos casos de **abandono afetivo**.

> **Art. 13.** Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.

Comentário: a comunicação é **obrigatória** e basta a **suspeita**. O destinatário é o **Conselho Tutelar** da localidade.

> **Art. 103.** Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal.

Comentário: abrange **crime e contravenção**. Adolescente pratica ato infracional, não crime.

> **Art. 104.** São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei. Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato.

Comentário: a idade que vale é a da **data do fato**, e não a da apreensão, do processo ou da sentença.

> **Art. 106.** Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos.

Comentário: só duas hipóteses: **flagrante** ou **ordem escrita e fundamentada do juiz**. Não existe apreensão "para averiguação"

.

> **Art. 107.** A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Parágrafo único. Examinar-se-á, desde logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata.

Comentário:

"incontinenti"

significa **imediatamente**. Comunica-se ao **juiz** e à **família** (ou pessoa indicada). Não há dispensa por menor gravidade.

> **Art. 108.** A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias. Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.

Comentário: 45 dias é o teto da internação provisória, decretada só pelo juiz.

> **Art. 109.** O adolescente civilmente identificado não será submetido a identificação compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada.

Comentário: a exceção exige **dúvida fundada** e finalidade de **confrontação**. Não basta a conveniência da autoridade nem a gravidade do ato.

> **Art. 131.** O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei.

Comentário: três palavras para decorar: **permanente, autônomo, não jurisdicional**.

> **Art. 178.** O adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, em condições atentatórias à sua dignidade, ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade.

Comentário: dispositivo de aplicação direta na rotina da guarda: o transporte deve preservar a dignidade e a integridade do adolescente.

> **Art. 230.** Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente: Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Comentário: é a outra face do art. 106. O agente que apreende fora das hipóteses legais comete crime.

6 SÚMULAS RELEVANTES

JURISPRUDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 500 do STJ. A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Comentário:

basta praticar a infração penal com o menor de 18 anos ou induzi-lo a praticá-la. Não se exige demonstrar que ele "ficou corrompido" nem que era "inocente" antes do fato.

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 605 do STJ. A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto

> não atingida a idade de 21 anos.

Comentário:

completar 18 anos depois do fato **não encerra** o procedimento nem a medida socioeducativa; o limite é a idade de **21 anos**. Combina com o art. 104, parágrafo único (idade na data do fato) e com a liberação compulsória aos 21 (art. 121, § 5º).

7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

7.1. Criança x adolescente diante do ato infracional

Aspecto	Criança	Adolescente
Idade	Até 12 anos incompletos	De 12 a 18 anos
Consequência	Medida de proteção (art. 101)	Medida socioeducativa (art. 112) e, se for o caso, de proteção
Quem aplica	Em regra, o Conselho Tutelar	A autoridade judiciária
Apreensão	Não	Só em flagrante ou por ordem escrita do juiz

7.2. Os prazos que a banca troca

Situação	Prazo
Internação provisória (antes da sentença)	Máximo de 45 dias
Internação por descumprimento reiterado de medida	Máximo de 3 meses
Reavaliação da internação	No máximo a cada 6 meses
Internação como medida	Máximo de 3 anos
Liberação compulsória	Aos 21 anos
Prestação de serviços à comunidade	Até 6 meses; até 8 horas semanais
Liberdade assistida	Mínimo de 6 meses
Apresentação ao MP pela entidade de atendimento	24 horas
Mandato do conselheiro tutelar	4 anos

7.3. Quem faz o quê

Órgão	Pode	Não pode
Conselho Tutelar	Aplicar medidas de proteção (art. 101, I a VII) e medidas aos pais; requisitar serviços e certidões; representar ao MP e ao juiz	Julgar; aplicar medida socioeducativa; decretar perda do poder familiar; afastar do convívio familiar
Autoridade judiciária	Aplicar medida socioeducativa; decretar internação provisória; rever decisões do Conselho	Ser substituída pelo Conselho Tutelar nessas funções
Ministério Público	Receber o adolescente apresentado; receber notícias de infração contra direitos da criança	Ser dispensado da apresentação do adolescente não liberado
Autoridade policial	Lavrar auto ou boletim circunstanciado; liberar aos pais sob termo; comunicar juiz e família	Manter o adolescente em cela com maiores ou deixar de comunicar a apreensão

7.4. Material de violência sexual: conduta x artigo

Conduta	Artigo
Produzir, filmar, fotografar, registrar	240
Vender ou expor à venda	241
Divulgar, transmitir, trocar, publicar	241-A
Adquirir, possuir, armazenar	241-B
Simular por montagem ou modificação de imagem	241-C
Aliciar criança por meio de comunicação para ato libidinoso	241-D

8 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

O ECA aparece na rotina da guarda municipal em ronda escolar, em praças e eventos, em fiscalizações integradas e no atendimento de ocorrências envolvendo adolescentes. Os cuidados principais são:

- **Apreensão só em flagrante** de ato infracional (ou em cumprimento de ordem escrita do juiz). Suspeita, "atitude suspeita" ou "averiguação" não autorizam a apreensão.
- **Identificar-se** ao adolescente e informá-lo de seus direitos (art. 106, parágrafo único).
- **Conduzir à autoridade policial competente**, para que sejam feitas as comunicações imediatas ao juiz e à família (art. 107).
- **Transporte digno**: nunca em compartimento fechado em condições atentatórias à dignidade ou com risco à integridade (art. 178).
- **Não expor** o adolescente a vexame ou constrangimento, como filmá-lo, exibi-lo a curiosos ou divulgar sua imagem (art. 232; art. 17).

- **Criança infratora** não é apreendida como adolescente: o caso é encaminhado ao **Conselho Tutelar**.
- **Suspeita de maus-tratos**: comunicar ao Conselho Tutelar (art. 13).
- **Bebida alcoólica** vendida ou servida a menor de 18 anos em bar ou evento: há crime do art. 243, ainda que gratuito; conduzir o responsável à autoridade policial.
- **Material de violência sexual** encontrado em celular: preservar o aparelho, não copiar nem mostrar, conduzir à autoridade policial e comunicar o Conselho Tutelar.
- **Exploração sexual**: a criança ou o adolescente é **vítima**, nunca autor; proteger, acionar o Conselho Tutelar e conduzir os adultos.

EXEMPLO

Em patrulhamento, a equipe flagra um adolescente de 15 anos furtando um celular. A apreensão em flagrante é legítima (art. 106). O adolescente deve ser encaminhado à autoridade policial competente (art. 172), com comunicação imediata ao juiz e à família (art. 107). Se os pais comparecerem, ele poderá ser liberado sob termo de compromisso (art. 174). Durante o transporte, nada de compartimento fechado em condições degradantes (art. 178).

EXEMPLO

A mesma conduta, praticada por criança de 11 anos, não leva a apreensão nem a medida socioeducativa: o caso segue para o **Conselho Tutelar**, que pode aplicar medidas de proteção do art. 101, I a VII (art. 105 e art. 136, I).

9 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Criança:** até 12 anos **incompletos**. **Adolescente:** de 12 a 18. Excepcionalmente, de 18 a 21, nos casos expressos em lei.
- **Proteção integral** e **absoluta prioridade** (família, comunidade, sociedade e poder público).
- **Ato infracional** = conduta descrita como crime **ou contravenção**.
- **Idade na data do fato.**
- **Criança infratora:** medida de proteção, pelo Conselho Tutelar.
- **Apreensão:** só em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada do juiz.
- **Comunicação incontinenti** ao juiz e à família (ou pessoa indicada).
- **Internação provisória:** máximo de **45 dias**; internação como medida: máximo de **3 anos**; liberação compulsória aos **21**.
- **Identificação compulsória:** vedada ao civilmente identificado, salvo confrontação com dúvida fundada.
- **Transporte:** nunca em compartimento fechado em condições atentatórias.
- **Conselho Tutelar:** permanente, autônomo, não jurisdicional; **5 membros**; **4 anos**; candidato com

mais de 21 anos, idôneo e residente no município; decisões revistas **só pelo juiz**.

- **Crimes do ECA:** ação pública **incondicionada**; Lei 9.099/1995 afastada.
- **Arts. 230, 231 e 232:** detenção de 6 meses a 2 anos.
- **Bebida alcoólica:** crime ainda que gratuito.
- **Corrupção de menores:** crime formal (Súmula 500 do STJ).
- **Material de violência sexual:** basta armazenar; montagem também é crime.
- **Exploração sexual:** consentimento irrelevante; dono do local responde e perde a licença.

10 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"Criança é a pessoa até 12 anos de idade completos."*
Falso. Criança é a pessoa até 12 anos incompletos; com 12 completos, já é adolescente.

✗ *"O adolescente que pratica fato descrito como crime comete crime e é preso."*
Falso. Comete ato infracional e é apreendido; responde pelo ECA.

✗ *"Vale a idade do adolescente na data da sentença."*
Falso. Vale a idade na data do fato (art. 104, parágrafo único).

✗ *"Criança que pratica ato infracional recebe medida socioeducativa de advertência."*
Falso. Criança recebe medida de proteção (art. 105); medida socioeducativa é exclusiva do adolescente.

✗ *"O adolescente pode ser apreendido para averiguação, por mera suspeita."*
Falso. Só em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada do juiz.

✗ *"A apreensão deve ser comunicada ao Conselho Tutelar em até cinco dias."*
Falso. A comunicação é imediata (incontinenti) à autoridade judiciária e à família ou à pessoa indicada.

✗ *"A internação provisória pode durar até 90 dias."*
Falso. O máximo é de 45 dias.

✗ *"A internação como medida socioeducativa pode durar até 5 anos."*
Falso. O máximo é de 3 anos, com liberação compulsória aos 21.

✗ *"O Conselho Tutelar é órgão do Poder Judiciário e pode aplicar internação."*
Falso. É órgão não jurisdicional e não aplica medida socioeducativa.

✗ *"O mandato do conselheiro tutelar é de 3 anos, vedada a recondução."*
Falso. O mandato é de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha.

✗ *"As decisões do Conselho Tutelar podem ser revistas pelo prefeito."*
Falso. Somente pela autoridade judiciária, a pedido de quem tenha legítimo interesse.

✗ *"Os crimes do ECA são de ação penal privada, dependente de queixa dos pais."*
Falso. São de ação pública incondicionada (art. 227).

✗ *"Oferecer bebida alcoólica a adolescente de graça não é crime."*
Falso. O art. 243 pune também fornecer, servir e entregar, ainda que gratuitamente.

✗ *"Para o crime de corrupção de menores, é preciso provar que o menor foi efetivamente corrompido."*
Falso. É crime formal (Súmula 500 do STJ).

✗ *"Só há crime se o material de violência sexual for vendido ou divulgado."*
Falso. Adquirir, possuir ou armazenar também é crime (art. 241-B).

✗ *"Se a adolescente consentiu, não há exploração sexual."*
Falso. O consentimento é irrelevante; a adolescente é vítima.

11 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Para os efeitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança a pessoa

A) até 14 anos incompletos.
B) até 12 anos incompletos.
C) até 12 anos completos.
D) entre 7 e 12 anos.

Gabarito: B.

O art. 2º considera criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos. A alternativa A troca a idade; a C inclui quem já completou 12 anos, que é adolescente; a D cria um limite mínimo que a lei não prevê.

QUESTÃO 02

Guardas municipais apreendem um adolescente em flagrante de ato infracional. Quanto à comunicação da apreensão, o ECA determina que

A) a comunicação seja feita apenas ao Conselho Tutelar, em até cinco dias.
B) a comunicação seja dispensada quando o ato infracional for praticado sem violência.

C a apreensão e o local em que o adolescente está recolhido sejam comunicados incontinenti à autoridade judiciária e à família ou à pessoa por ele indicada.

D a família seja informada somente após a oitiva do adolescente pelo Ministério Público.

Gabarito: C.

É a redação do art. 107. A comunicação não vai apenas ao Conselho Tutelar nem admite prazo de cinco dias (A); não há dispensa por menor gravidade (B); a família é avisada imediatamente, e não depois da oitiva (D).

QUESTÃO 03

A internação de adolescente antes da sentença, segundo o ECA,

A pode ser decretada pela autoridade policial, em caso de flagrante.

B pode durar até seis meses, prorrogáveis por igual período.

C dura até o adolescente completar 18 anos.

D pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias, em decisão fundamentada.

Gabarito: D.

O art. 108 fixa o máximo de 45 dias e exige decisão fundamentada, com indícios suficientes de autoria e materialidade e necessidade imperiosa. Só o juiz decreta a internação provisória (A); seis meses é o prazo de reavaliação da internação como medida (B); a alternativa C não tem base legal.

QUESTÃO 04

Uma criança de 10 anos é surpreendida subtraindo objetos de uma loja. De acordo com o ECA,

A aplica-se medida de proteção, em regra pelo Conselho Tutelar.

B aplica-se medida socioeducativa de advertência, pelo Conselho Tutelar.

C a criança deve ser apreendida e apresentada ao Ministério Público em 24 horas.

D a criança responde pelo Código Penal, com pena reduzida.

Gabarito: A.

Ao ato infracional praticado por criança correspondem as medidas de proteção do art. 101 (art. 105), aplicadas em regra pelo Conselho Tutelar (art. 136, I). Medida socioeducativa é exclusiva do adolescente e aplicada pelo juiz (B). A apresentação ao Ministério Público é procedimento do adolescente (C). Menores de 18 anos são inimputáveis (D).

QUESTÃO 05

Sobre o Conselho Tutelar, é correto afirmar que

A) é órgão do Poder Judiciário, com competência para aplicar medidas socioeducativas.

B) é composto por 3 membros nomeados pelo prefeito, para mandato de 2 anos.

C) é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, composto por 5 membros escolhidos pela população local para mandato de 4 anos.

D) tem suas decisões revistas pelo Ministério Público, de ofício.

Gabarito: C.

Arts. 131 e 132. O Conselho não é órgão jurisdicional nem aplica medida socioeducativa (A); são 5 membros escolhidos pela população, com mandato de 4 anos (B); suas decisões só podem ser revistas pela autoridade judiciária, a pedido de quem tenha legítimo interesse (D).

QUESTÃO 06

Um adolescente apreendido apresenta documento de identidade válido, sem dúvida sobre sua autenticidade. Quanto à identificação compulsória, o ECA estabelece que o adolescente civilmente identificado

A) será sempre identificado por datiloscopia em caso de apreensão.

B) poderá ser identificado compulsoriamente sempre que a autoridade policial entender conveniente.

C) só será identificado compulsoriamente se o ato infracional for grave.

D) não será submetido a identificação compulsória, salvo para confrontação, havendo dúvida fundada.

Gabarito: D.

É o art. 109. A identificação compulsória não é automática (A), não depende da conveniência da autoridade (B) nem da gravidade do ato (C): exige finalidade de confrontação e dúvida fundada.

QUESTÃO 07

A autoridade policial responsável pela apreensão de um adolescente deixa de fazer a imediata comunicação ao juiz e à família. Segundo o ECA, a conduta

A) configura crime punido com detenção de seis meses a dois anos, de ação pública incondicionada.

B) configura mera falta disciplinar, sem repercussão penal.

C) só é crime se o adolescente sofrer lesão corporal.

D) é crime de ação penal privada, dependente de queixa dos pais.

Gabarito: A.

O art. 231 pune essa omissão com detenção de 6 meses a 2 anos, e os crimes do ECA são de ação pública incondicionada (art. 227). Não é mera falta disciplinar (B), não depende de lesão (C) nem de

queixa (D).

QUESTÃO 08

Em um evento público, o responsável por uma barraca serve gratuitamente cerveja a adolescentes de 16 anos. À luz do ECA, é correto afirmar que

A não há crime, porque não houve venda.

B há crime, pois o ECA pune vender, fornecer, servir ou entregar bebida alcoólica a criança ou adolescente, ainda que gratuitamente.

C só há crime se o fornecimento ocorrer sem justa causa demonstrada pelo responsável.

D há apenas infração administrativa, sem repercussão penal.

Gabarito: B.

O art. 243 abrange fornecer, servir e entregar, e não só vender (A). A expressão "sem justa causa" refere-se aos outros produtos que causam dependência, e não à bebida alcoólica (C). A conduta é crime, e não mera infração administrativa (D).

QUESTÃO 09

Um adulto pratica um roubo acompanhado de um adolescente de 16 anos. Sobre o crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), é correto afirmar que

A só se configura se ficar provado que o adolescente era inocente antes do fato.

B exige que o adolescente tenha recebido parte do produto do crime.

C se configura com a prática da infração penal com o menor, independentemente da prova da efetiva corrupção, por ser crime formal.

D depende de representação dos pais do adolescente.

Gabarito: C.

Súmula 500 do STJ: o crime do art. 244-B independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Não se exige provar inocência anterior (A) nem divisão do produto (B), e a ação é pública incondicionada (D).

QUESTÃO 10

Durante uma ocorrência, a guarda encontra no celular de um adulto vídeos com cenas sexuais de adolescentes, que ele havia recebido e guardado, sem vender nem repassar. Sobre o caso, é correto afirmar que

A não há crime, pois o adulto não produziu nem divulgou o material.

B há crime, pois o ECA pune também adquirir, possuir ou armazenar esse material, e a equipe deve preservar o aparelho sem copiar ou mostrar o conteúdo.

C há crime apenas se o material tiver sido vendido.

D a equipe deve reencaminhar os vídeos ao próprio celular funcional para servir de prova.

Gabarito: B.

O art. 241-B pune adquirir, possuir ou armazenar o material; não é preciso produzir (art. 240), vender (art. 241) ou divulgar (art. 241-A), por isso A e C erram. Copiar ou repassar o material, mesmo "para provar", é conduta vedada (D): o correto é preservar o aparelho, conduzir à autoridade policial e comunicar o Conselho Tutelar.

12 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **Proteção integral** e **absoluta prioridade**; fundamento no **art. 227 da CF**.
- **Criança:** até 12 anos **incompletos**. **Adolescente:** 12 a 18. Excepcionalmente, 18 a 21, nos casos expressos em lei.
- Prioridade: primazia de socorro, precedência no atendimento, preferência nas políticas, destinação privilegiada de recursos.
- **Art. 5º:** punido o atentado por **ação ou omissão**; parágrafo único prevê reparação inclusive por **abandono afetivo**.
- **Art. 13:** suspeita ou confirmação de maus-tratos, comunicação **obrigatória** ao Conselho Tutelar.
- **Ato infracional:** crime ou contravenção; menores de 18 são inimputáveis; vale a **idade na data do fato**.
- **Criança infratora:** medida de **proteção** (art. 101), pelo Conselho Tutelar.
- **Apreensão:** só em **flagrante** ou por **ordem escrita e fundamentada do juiz**; identificação dos responsáveis; comunicação **incontinenti** ao juiz e à família.
- **Internação provisória:** máximo de **45 dias**. **Internação:** máximo de **3 anos**, reavaliação a cada **6 meses**, liberação aos **21**; por descumprimento, até **3 meses**.
- **Serviços à comunidade:** até 6 meses, 8 horas semanais. **Liberdade assistida:** mínimo de 6 meses.
- **Liberação aos pais** sob termo; não liberado, ao **MP**; entidade apresenta em **24 horas**.
- **Transporte:** nunca em compartimento fechado em condições atentatórias (art. 178).
- **Conselho Tutelar:** permanente, autônomo, não jurisdicional; **5 membros**; **4 anos** com recondução; **mais de 21 anos**; revisão **só pelo juiz**.
- **Crimes:** ação pública incondicionada; Lei 9.099/1995 afastada.
- **Arts. 230, 231, 232:** apreensão ilegal, falta de comunicação, vexame; detenção de 6 meses a 2 anos.
- **Art. 242:** arma, munição ou explosivo; **art. 243:** bebida alcoólica, ainda que gratuita.
- **Art. 244-B:** corrupção de menores, crime formal (**Súmula 500 do STJ**).
- **Súmula 605 do STJ:** maioridade superveniente não impede apuração nem medida, até os 21.

- **Arts. 240 a 241-E:** produzir, vender, divulgar, **armazenar**, montar, aliciar on-line; confira as penas no texto vigente.
- **Art. 244-A:** exploração sexual; consentimento irrelevante; dono do local responde e perde a licença.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

ECA

Preliminares
- Proteção integral
- Criança até 12 incompletos
- Adolescente 12 a 18
- Absoluta prioridade

Ato infracional
- Crime ou contravenção
- Criança: medida de proteção
- Flagrante ou ordem escrita
- Internação provisória 45 dias

Conselho Tutelar
- Permanente e autônomo
- Não jurisdicional
- 5 membros, 4 anos
- Revisão só pelo juiz

Crimes
- Apreensão ilegal
- Falta de comunicação
- Vexame ou constrangimento
- Bebida a menor
- Corrupção de menores

Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

Art. 1 — Lei 8.069/1990 (ECA) TEXTO LEGAL

> Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 2 — Lei 8.069/1990 (ECA) TEXTO LEGAL

> Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
>
> Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 3 — Lei 8.069/1990 (ECA) TEXTO LEGAL

> Art. 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
>
> Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 5 — Lei 8.069/1990 (ECA) TEXTO LEGAL

> Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.
>
> Parágrafo único. Considera-se conduta ilícita, sujeita a reparação de danos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, a ação ou a omissão que ofenda direito fundamental de criança ou de adolescente previsto nesta Lei, incluídos os casos de abandono afetivo. (Incluído pela Lei nº 15.240, de 2025)

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 6 — Lei 8.069/1990 (ECA) TEXTO LEGAL

> Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 13 — Lei 8.069/1990 (ECA) TEXTO LEGAL

> Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. (Redação dada pela Lei nº 13.010, de 2014)
>
> § 1o As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)
>
> § 2o Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 15 — Lei 8.069/1990 (ECA) TEXTO LEGAL

> Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 16 — Lei 8.069/1990 (ECA) TEXTO LEGAL

> Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
>
> I – ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as

restrições legais;

II – opinião e expressão;

III – crença e culto religioso;

IV – brincar, praticar esportes e divertir-se;

V – participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;

VI – participar da vida política, na forma da lei;

VII – buscar refúgio, auxílio e orientação.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 17 — Lei 8.069/1990 (ECA) TEXTO LEGAL

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 18 — Lei 8.069/1990 (ECA) TEXTO LEGAL

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 18-B — Lei 8.069/1990 (ECA) TEXTO LEGAL

Art. 18-B. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso: (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

I – encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família; (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

II – encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

III – encaminhamento a cursos ou programas de orientação; (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

IV – obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado; (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

V – advertência. (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

VI – garantia de tratamento de saúde especializado à vítima. (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022)

Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 98 — Lei 8.069/1990 (ECA) TEXTO LEGAL

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II – por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III – em razão de sua conduta.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 103 — Lei 8.069/1990 (ECA) TEXTO LEGAL

Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 104 — Lei 8.069/1990 (ECA) TEXTO LEGAL

Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Jurisprudência atualizada do assunto

JURISPRUDÊNCIA

STJ SÚMULA

STJ — Súmula 500/STJ

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

STJ SÚMULA

STJ — Súmula 605/STJ

A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Um homem maior de idade convida um adolescente de dezessete anos para, juntos, furtarem uma loja, e o adolescente aceita e participa da ação. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o adulto

A) não comete o crime do Estatuto, pois o adolescente de dezessete anos já tem capacidade de consentir.

B) responde apenas pelo furto, já que o Estatuto não tipifica a conduta de envolver adolescente em crime.

C) comete o crime de corromper menor de dezoito anos, ao praticar infração penal com ele.

D) comete mero ato infracional, e não crime, por ter agido em companhia de um adolescente infrator.

E) comete o crime apenas se o adolescente tiver antecedentes de atos infracionais anteriores.

Gabarito: C

O art. 244-B pune quem corrompe ou facilita a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la (reclusão de um a quatro anos). O consentimento do adolescente é irrelevante, e a lei não exige antecedentes infracionais.

QUESTÃO 2

Em uma ocupação urbana, a equipe de uma unidade de saúde passa a negar atendimento a crianças moradoras do local, alegando a condição econômica das famílias e o local de moradia. Essa postura contraria o Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo o qual os direitos nele enunciados se aplicam

A apenas às crianças e adolescentes cujas famílias estejam inscritas em programas sociais municipais.
B somente a crianças e adolescentes que residam em áreas urbanas regularizadas pelo município.
C apenas àqueles que comprovem residência fixa no município onde buscam o serviço.
D de modo preferencial aos que tenham renda familiar superior à média local.
E a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação por condição econômica ou local de moradia.

Gabarito: E

O parágrafo único do art. 3º determina que os direitos do Estatuto se aplicam a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação, inclusive por condição econômica, ambiente social, região e local de moradia. Condicionar o atendimento a cadastro, regularidade da moradia ou renda é discriminação vedada.

QUESTÃO 3

Um comerciante impede que um conselheiro tutelar ingresse em seu estabelecimento para verificar denúncia de que adolescentes estariam sendo ali explorados no trabalho. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa conduta

A configura crime de impedir ou embaraçar a ação de membro do Conselho Tutelar em suas funções.
B configura mera infração disciplinar, sem qualquer repercussão na esfera penal ou civil.
C não configura ilícito, pois o Conselho Tutelar não exerce função pública relevante.
D só configura crime se o conselheiro tutelar sofrer lesão corporal em razão do impedimento.
E caracteriza ato infracional praticado pelo comerciante, sujeito a medida socioeducativa.

Gabarito: A

O art. 236 pune quem impede ou embaraça a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista no Estatuto (detenção de seis meses a dois anos). Não se exige lesão ao conselheiro, e ato infracional só é praticado por adolescente, não por comerciante adulto.

QUESTÃO 4

Um adolescente de quinze anos pratica vias de fato contra um desafeto, conduta definida em lei como contravenção penal. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa conduta é denominada

A crime comum, sujeito ao processo penal aplicável aos maiores de dezoito anos.
B infração administrativa, sujeita à multa prevista no Estatuto.
C mera situação de risco, atendida apenas pelo Conselho Tutelar.
D ato infracional, pois é a conduta descrita como crime ou contravenção penal.
E ilícito civil, resolvido exclusivamente com reparação de danos.

Gabarito: D

Pelo art. 103, ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção penal. O adolescente que a pratica é inimputável penalmente e fica sujeito às medidas do Estatuto, e não ao processo penal comum nem a simples multa ou reparação civil.

QUESTÃO 5

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a aplicação da Lei a pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade

A) ocorre excepcionalmente, apenas nos casos expressos em lei.
B) ocorre sempre, pois o Estatuto protege todas as pessoas até os vinte e um anos.
C) é vedada em qualquer hipótese, por serem os jovens plenamente capazes.
D) depende de autorização do Conselho Tutelar em cada caso concreto.
E) ocorre apenas quando o jovem ainda estiver matriculado em escola.

Gabarito: A

O parágrafo único do art. 2º prevê que, nos casos expressos em lei, o Estatuto se aplica excepcionalmente a pessoas entre 18 e 21 anos. Não é regra geral (por isso não vale sempre) nem proibição absoluta, e não depende de autorização do Conselho Tutelar nem de matrícula escolar.

QUESTÃO 6

O proprietário de um bar serve cerveja a um adolescente de dezesseis anos. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a conduta do proprietário

A) é mera infração administrativa, punida somente com multa de natureza administrativa.
B) configura crime de vender, fornecer ou servir bebida alcoólica a adolescente.
C) é permitida, desde que o adolescente esteja acompanhado de colega maior de idade.
D) só é crime se a bebida for destilada e o consumo ocorrer em local fechado.
E) constitui apenas contravenção penal prevista na Lei das Contravenções Penais.

Gabarito: B

O art. 243, com a redação da Lei nº 13.106/2015, tipifica como crime vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a criança ou adolescente, ainda que gratuitamente (detenção de dois a quatro anos e multa, se não houver crime mais grave). A conduta não depende do tipo de bebida, do local nem de companhia, e deixou de ser mera contravenção.

QUESTÃO 7

O Conselho Tutelar, segundo o ECA, é órgão

A permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

B temporário, vinculado ao Poder Judiciário.

C jurisdicional, com poder de aplicar medidas socioeducativas.

D da Polícia Civil, especializado em infância.

E do Ministério Público, com atribuição de propor ações penais.

Gabarito: A

O ECA define o Conselho Tutelar como órgão permanente e autônomo, não jurisdicional. Ele não aplica medidas socioeducativas (atribuição do juiz) e não integra Judiciário, polícia ou MP.

QUESTÃO 8

Uma criança encontrada sozinha em via pública não possui documentos, e o Conselho Tutelar precisa comprovar sua filiação. Entre as atribuições do Conselho Tutelar, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a de

A decretar a perda do poder familiar dos pais ou responsáveis pela criança.

B requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente.

C aplicar medida socioeducativa de internação ao adolescente autor de ato infracional.

D conceder a guarda definitiva da criança a terceiro interessado em acolhê-la.

E julgar os pedidos de adoção apresentados por candidatos devidamente habilitados.

Gabarito: B

O art. 136, VIII, inclui entre as atribuições do Conselho Tutelar a de requisitar certidões de nascimento e de óbito. Perda do poder familiar, medidas socioeducativas, guarda definitiva e adoção dependem de decisão da autoridade judiciária, não do Conselho Tutelar.

QUESTÃO 9

A autoridade policial responsável pela apreensão de um adolescente em flagrante de ato infracional deixa de fazer a imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a conduta

A configura mera falta disciplinar, sem repercussão penal.

B configura crime, punido com detenção de seis meses a dois anos.

C configura crime somente se o adolescente sofrer lesão corporal durante a apreensão.

D configura crime apenas se a omissão ultrapassar setenta e duas horas.

E configura crime de ação penal privada, dependente de queixa dos pais.

Gabarito: B

O art. 231 do ECA pune a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente que deixa de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada (detenção de 6 meses a 2 anos). Os crimes do ECA são de ação pública incondicionada (art. 227) e não dependem de resultado lesivo.

QUESTÃO 10

Um comerciante vende, a um adolescente de quinze anos, fogos de artifício capazes de causar dano físico em caso de utilização indevida. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a conduta

A) configura crime, pois a lei veda vender ou fornecer a adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto os de reduzido potencial.

B) não configura crime, pois a proibição alcança apenas crianças de até doze anos de idade, e não adolescentes.

C) configura crime somente se o adolescente se ferir ou ferir terceiros com os fogos adquiridos.

D) não configura crime se o adolescente pagar a compra com dinheiro de sua própria mesada, sem ajuda dos pais.

E) configura mera infração administrativa, punida apenas com multa aplicada ao estabelecimento.

Gabarito: A

O art. 244 do ECA pune vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo reduzido potencial, sejam incapazes de provocar dano físico em caso de utilização indevida (detenção de 6 meses a 2 anos, e multa). A proibição alcança crianças e adolescentes e não depende de lesão.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Até que idade a pessoa é criança para o ECA?	Até 12 anos incompletos.
O que é ato infracional?	Conduta descrita como crime ou contravenção penal.
Qual medida se aplica à criança que pratica ato infracional?	Medida de proteção.
Prazo máximo da internação antes da sentença?	45 dias.
Composição e mandato do Conselho Tutelar?	5 membros escolhidos pela população, mandato de 4 anos.
Quem pode rever decisão do Conselho Tutelar?	Somente a autoridade judiciária, a pedido de quem tenha legítimo interesse.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

ECA Atualizado 2026 [AULA 01] Estatuto da Criança e do Adolescente 2026 ASSISTIR

Prof. Joel Oliveira

https://youtu.be/oQmr7Ymh008

ECA ATUALIZADO 2026: RESUMO COMENTADO DA LEI 8.069/1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ASSISTIR

ConcurSeja

https://youtu.be/CpkTHuqc7qA